

EKK – doplnění a zpřesnění žaloby FTV Prima – 2. 10. 2026

Veřejná textová kopie z kompletního extrahovaného textu uživatelem nahraného PDF; není byte-identická s originálem.

Originální zdrojový SHA-256: 483f849dbe816df2bfaac7b8d7a5b7be2dc2a796b711c7aec9c880fc34f6a457

<PARSED TEXT FOR PAGE: 1 / 7>

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 10 | FTV PRIMA | 2. 10. 2026

Strana 1

OBVODNÍMU SOUDU PRO PRAHU 10

28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10 - Vršovice

datovou schránkou

V Ospělově dne 2. října 2026

PŮVODNÍ SPIS Městský soud v Praze, sp. zn. 3 Cm 2/2026

ODVOLACÍ

ŘÍZENÍ Vrchní soud v Praze, č. j. 3 Cmo 24/2026-26, usnesení ze dne 14. 9. 2026

ŽALOBCE Edukativní konopná klinika, z. s., IČO 22680101, 798 55 Ospělov 6,

ŽALOVANÁ FTV Prima, spol. s r. o., IČO 48115908, Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

PŘEDMĚT Uveřejnění odpovědi podle § 35 až § 40 zákona č. 231/2001 Sb.

DOPLNĚNÍ A ZPŘESNĚNÍ ŽALOBY

po usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. září 2026, č. j. 3 Cmo 24/2026-26

JÁDRO PODÁNÍ

Vrchní soud v Praze závazně vymezil, že projednávaným nárokem je samostatný mediálněprávní nárok na uveřejnění odpovědi podle § 35 až § 40 zákona č. 231/2001 Sb. Žalobce proto nyní soudu předkládá procesně očištěné vymezení nároku: označuje přesná skutková tvrzení odvíjílaná dne 1. 1. 2026, vysvětluje jejich dotčení dobré pověsti žalobce, dokládá včasnost žádosti i žaloby a vymezuje oddělitelné jádro odpovědi, které bylo již obsaženo v žádosti ze dne 4. 1. 2026.

I. Procesní význam usnesení Vrchního soudu

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 14. 9. 2026, č. j. 3 Cmo 24/2026-26, zrušil usnesení Městského soudu v Praze a rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy; věc má být po právní moci postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

Odvolací soud současně výslovně uvedl, že žalobce se podle skutkového vymezení nedomáhá ochrany proti neoprávněnému zásahu do pověsti právnické osoby podle § 135 občanského zákoníku, nýbrž uveřejnění zákonné odpovědi na tvrzení odvíjílaná v televizním pořadu žalované. Nárok má samostatný základ v § 35 až § 40 zákona č. 231/2001 Sb.

Žalobce proto toto podání činí jako doplnění a zpřesnění již včas podané žaloby. Nemění identitu uplatněného nároku ani skutkový základ. Naopak odstraňuje nepřesnosti, které vznikly tím, že původní podání současně obsahovala rozsáhlý veřejný, odborný a lidskoprávní kontext.

I.A. Pochybení předchozího postupu výslovně vymezená Vrchním soudem

Vrchní soud v Praze neprovedl pouze technické postoupení věci jinému soudu. V bodech 9 až 18 odůvodnění usnesení č. j. 3 Cmo 24/2026-26 výslovně korigoval několik základních východisek dosavadního řízení. Tato závazná procesní východiska žalobce zdůrazňuje proto, aby v dalším řízení nebyl znovu posuzován jiný nárok než ten, který žalobce skutečně a včas uplatnil.

Za prvé, Vrchní soud uvedl, že Městský soud v Praze rozhodoval jako věcně nepřislušný soud. Z tohoto důvodu nemohlo obstát ani jeho rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků ani o ustanovení zástupce. Obě tyto otázky musí nově posoudit věcně příslušný Obvodní soud pro Prahu 10.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 2 / 7>

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 10 | FTV PRIMA | 2. 10. 2026

Za druhé, Vrchní soud výslovně odmítl kvalifikaci věci jako žaloby na ochranu pověsti právnické osoby podle § 135 občanského zákoníku. Podle skutkového vymezení žalobce jde o uveřejnění zákonné odpovědi na tvrzení odvysílaná v televizním pořadu žalované.

Za třetí, odvolací soud výslovně uvedl, že právním základem nároku jsou § 35 až § 40 zákona č. 231/2001 Sb., nikoli § 10 tiskového zákona. Městský soud tedy předchozí právní základ nároku vyložil nesprávně a v rozporu s obsahem žaloby.

Za čtvrté, Vrchní soud zdůraznil, že právo na odpověď je samostatným mediálněprávním nárokem. Nevzniká až tehdy, kdy žalobce prokáže všechny podmínky neoprávněného zásahu do pověsti podle § 135 občanského zákoníku. Pro nynější řízení je proto rozhodné, zda bylo odvysíláno skutkové tvrzení dotýkající se jména nebo dobré pověsti žalobce, zda byla řádně a včas podána žádost o odpověď a zda požadovaná odpověď splňuje zákonné obsahové a časové podmínky.

Za páté, Vrchní soud rozlišil televizní vysílání od samostatného internetového článku. Internetové zpřístupnění může být skutkově významné nebo může založit jiný samostatný nárok, avšak nemění povahu zde uplatněného nároku na uveřejnění odpovědi ve vysílání. Žalobce proto tuto distinkci v tomto doplnění respektuje.

Žalobce žádá, aby Obvodní soud pro Prahu 10 z těchto závěrů výslovně vycházel také při novém rozhodování o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce.

I.B. Žádost o sdělení nové spisové značky

Vzhledem k tomu, že Vrchní soud v Praze rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 10, žalobce tímto současně žádá, aby mu Obvodní soud pro Prahu 10 sdělil novou spisovou značku, pod níž je věc u tohoto soudu vedena, až bude spis doložen soudu, což k dnešnímu dni nebylo, jak mi ve sdělení uvedl soud. Žalobce věc identifikuje původní sp. zn. Městského soudu v Praze 3 Cm 2/2026 a odvolacím řízením Vrchního soudu v Praze č. j. 3 Cmo 24/2026-26.

II. Časová osa a zachování zákonných lhůt

Datum Úkon Právní význam

1. 1. 2026 Odvysílání příspěvku CNN

Prima NEWS „Legální
pěstování konopí“

Počátek 30denní lhůty podle § 37 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb.

4. 1. 2026 Doručení písemné žádosti

o uveřejnění odpovědi

žalované

Žádost podána třetí den po vysílání; hluboko uvnitř
30denní lhůty.

12. 1. 2026 Uplynutí 8denní lhůty k

uveřejnění odpovědi

Podle § 38 odst. 2 měla žalovaná odpověď uveřejnit
do 8 dnů od doručení žádosti.

19. 1. 2026 Podání žaloby Žaloba podána v 15denní lhůtě podle § 39 odst. 2.

III. Co bylo v příspěvku odvysíláno a co je napadáno

Žalobce nenapadá samotnou existenci nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2026 ani skutečnost, že zákon nově výslovně upravil držení a pěstování konopí s nadlimitním obsahem THC pro vlastní potřebu osobami staršími 21 let. Napadá způsob, jakým žalovaná novou právní úpravu představila jako obecný režim „konopí“ bez podstatného rozlišení, o jaké konopí jde. De facto šířila poplašnou zprávu.

Podle žaloby a přiloženého přepisu žalovaná sdělila zejména, že od 1. 1. 2026 mohou osoby starší 21 let legálně pěstovat nejvýše tři rostliny konopí, že čtyři až pět rostlin představují přestupek a od šesti rostlin jde o trestný čin; dále uvedla limity 100 g doma a 25 g mimo obydlí a navazující přestupkové a trestní hranice.

Žalobce tvrdí, že takto podané sdělení je neúplné a v důsledku neúplnosti pravdu zcela zkreslující, neboť nevysvětluje, že zákonný režim současně rozlišuje neexistující odrůdu neomamného konopí zvanou manipulativně technické konopí a jiné rostliny konopí s nad limitem THC nad 1 % a že definice tzv. technického konopí je navázána zejména na obsah nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů nebo na původ z vymezeného osiva. Trestní ustanovení § 285 odst. 1 navíc výslovně vylučuje z trestnosti podle tohoto ustanovení rostlinu konopí obsahující nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.

PRÁVNĚ PŘESNÉ VYMEZENÍ MÍSTO ABSOLUTNÍHO TVRZENÍ

Žalobce netvrdí, že české právo neobsahuje žádný zákaz pěstování žádného konopí. Takové zcela absolutní tvrzení neodpovídá znění § 24 zákona č. 167/1998 Sb. (ZoNL), platilo absolutně až do nabytí účinnosti ZoNL v roce 1999. Tzn. že do roku 1999 nebylo v žádném českém správním či trestním předpise pojmenováno limitní množství obsahu THC v rostlině konopí za současného absolutního práva konopí pěstovat. Teprve při ploše nad 100 m² pouze s oznámením ministerstvu zemědělství, po vstupu do EU pak celní správě. Pěstování všech rostlin rodu Cannabis tedy nebylo a není plošně zakázáno bez rozlišení od roku 1999. Právní režim tedy závisí na zákonných kategoriích, tedy primárně obsahu THC a vymezení osiva jako tzv. technického konopí s limitním množstvím THC v odrůdě pro dotace EU do 0,3 % THC od roku 2024, dříve dle EU do 0,2 % THC dle přísného unijního nařízení s právně závaznou metodikou. Právě toto podstatné rozlišení podle žalobce v reportáži chybělo.

IV. Proč se neúplné sdělení dotýká přímo dobré pověsti žalobce

Žalobce je právnickou osobou, jejíž veřejná identita, činnost a odborná důvěryhodnost jsou dlouhodobě spojeny se vzděláváním veřejnosti o právních, odborných a zdravotních otázkách konopí. Již v doplnění žaloby ze dne 21. 2. 2026 žalobce uvedl, že poskytování pravdivých, hodnověrných a ucelených informací o konopí, včetně legislativy, je jeho dlouhodobou činností, značkou, kreditem a podmínkou hodnověrnosti.

Jestliže celoplošné médium v hlavní zpravodajské relaci předloží široké veřejnosti jako obecně platné právní pravidlo informací, která podle žalobce opomíjí základní rozlišení mezi neomamným, tzv. technickým konopím a konopím podléhajícím přísnějšímu režimu, zasahuje tato informace přímo do oblasti, v níž žalobce vystupuje jako vzdělávací a odborná organizace od roku 2008. Pro veřejnost vzniká konflikt mezi sdělením žalované a dlouhodobými vzdělávacími sděleními žalobce.

Dotčení dobré pověsti proto žalobce neodvozuje z pouhého nesouhlasu s reportáží. Odvozuje je z konkrétního rozporu mezi vlastním dlouhodobým veřejným posláním a masově šířenou právní informací žalované. Jestliže žalobce veřejnosti vysvětluje, že neomamné, tzv. technické konopí podléhá odlišnému režimu, zatímco žalovaná bez tohoto omezení sdělí, že „konopí“ lze nově legálně pěstovat jen v počtu tří rostlin, je žalobce před veřejností vystaven dojmu, že jeho dlouhodobé odborné a právní informace jsou nesprávné nebo nedůvěryhodné.

V. THC limit a metodická přezkoumatelnost - přesné vymezení námitky

Žalobce považuje za důležité oddělit dvě různé otázky. První je samotná existence zákonného limitu THC. Druhá je způsob, jakým je v konkrétním případě prokázáno, že určitá rostlina nebo materiál zákonný limit překročily.

Strana 4

Žalobce netvrdí, že obsah THC nelze laboratorně stanovit vůbec nebo že „nikdo neumí THC změřit“. Tvrdí, že právně významný závěr o překročení limitu musí být založen na doložitelném a přezkoumatelném metodickém řetězci: reprezentativním odběru a homogenizaci vzorku, popisu analytické metody, rozlišení THC a THCA, validaci či verifikaci, nejistotě měření a rozsahu akreditace.

Tato námitka není v roce 2026 pouze historickou polemikou žalobce. V jiných řízeních žalobce předložil nové úřední podklady, podle nichž u některých historických policejních pracovištích nebyly pro určité období doloženy SOP pro stanovení THC v rozsahu akreditace, písemné metodické pokyny k homogenizaci a THC/THCA, metodika nejistoty měření ani validační protokoly. Tyto listiny žalobce nepředkládá jako důkaz, že jakékoli měření THC je nemožné, nýbrž jako důvod, proč není korektní zacházet s „nadlimitním THC“ jako s pojmem, jehož právní prokázání je bez dalšího samozřejmé.

Pro nynější řízení je tento odborný spor podpůrným kontextem. Jádrem práva na odpověď zůstává neúplnost televizního sdělení ze dne 1. 1. 2026, nikoli přezkum konkrétních historických znaleckých posudků.

VI. Televizní vysílání versus internetový článek

Vrchní soud výslovně uvedl, že skutečnost, že vysílání může být nadále zpřístupněno v internetovém archivu nebo že se na internetových stránkách žalované nachází samostatný textový článek, nemění povahu nyní uplatněného nároku na uveřejnění odpovědi ve vysílání.

Žalobce proto internetový článek a jeho šíření na sociálních sítích uvádí pouze jako podpůrný důkaz totožnosti či obdobnosti sdělení, jeho dosahu a intenzity dopadu na dobrou pověst žalobce. Samostatný internetový nárok tímto podáním neuplatňuje.

VII. Přiměřenost odpovědi a judikatura Nejvyššího soudu

Podle § 35 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. se odpověď musí omezit na skutkové tvrzení, kterým se napadené tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplně či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje, a musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení.

Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 4322/2019 zdůraznil, že žalobě nelze vyhovět v rozsahu, v němž navržené znění odpovědi není způsobilé tohoto účelu dosáhnout. Z toho žalobce dovozuje, že má být posouzeno také oddělitelné jádro odpovědi, které přímo koriguje napadené skutkové sdělení.

Žalobce proto netrvá na tom, aby soud v rámci tohoto mediálněprávního nároku ukládal žalované převzít rozsáhlé hodnotící pasáže, obvinění třetích osob či celý historický a lidskoprávní kontext obsažený v původních podáních. Trvá však na uveřejnění té oddělitelné části odpovědi, která byla již součástí včasné žádosti ze dne 4. 1. 2026 a přímo doplňuje neúplné tvrzení o právním režimu konopí.

VIII. Oddělitelné jádro původně požadované odpovědi

TEXT, O JEHOŽ UVEŘEJNĚNÍ ŽALOBCE NADÁLE ŽÁDÁ

„FTV Prima, s. r. o. dne 1. ledna 2026 v hlavní zpravodajské relaci CNN Prima NEWS ve zpravodajském příspěvku „Legální pěstování konopí“ uvedla, že od 1. ledna 2026 mohou osoby starší 21 let legálně pěstovat nejvýše tři rostliny konopí, že při čtyřech až pěti rostlinách jde o přestupek a od šesti rostlin o trestný čin, a uvedla také množstevní limity pro přechovávání konopí. Edukativní konopná klinika, z. s., k tomu uvádí, že toto sdělení bylo neúplné, neboť právní úprava rozlišuje odrůdy neomamného konopí do 1% THC a rostliny konopí s nadlimitním množstvím THC nad 1% THC. Trestní ustanovení § 285 odst. 1 trestního zákoníku se výslovně nevztahuje na tam uvedenou trestnost na rostlinu konopí obsahující nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů (THC). Informace o počtech rostlin a množství proto nelze bez tohoto zákonného rozlišení prezentovat jako obecný režim pěstování veškerého konopí a nakládání s ním.“

<PARSED TEXT FOR PAGE: 5 / 7>

Tento text je formulován jako procesní zpřesnění a zestručnění oddělitelného jádra odpovědi, které bylo obsaženo již v žádosti ze dne 4. 1. 2026: zejména v pasážích, kde žalobce namítal obecnou prezentaci tří rostlin a množstevních limitů a výslovně uvedl, že žalovaná měla sdělit vztah zveřejněných informací ke konopí podle limitu THC.

Pokud by soud dospěl k závěru, že text soudem uložené odpovědi musí být doslovně omezen na znění žádosti ze dne 4. 1. 2026, žalobce subsidiárně žádá vyhovět alespoň této oddělitelné, doslovně již tehdy požadované části: „Správně jsme měli uvést, že námi zveřejněné informace se týkají konopí s obsahem nad 1 % omamného kanabinoidu THC.“

IX. Zpřesněný žalobní návrh

Žalobce navrhuje, aby soud po provedeném dokazování vydal tento rozsudek:

I. Žalované FTV Prima, spol. s r. o., se ukládá uveřejnit na vlastní náklady v pořadu, v němž bylo dne 1. 1. 2026 uveřejněno napadené sdělení „Legální pěstování konopí“, a nebude-li to možné, ve stejné hodnotném vysílacím čase, výslovně označenou jako „ODPOVĚĎ“, odpověď Edukativní konopné kliniky, z. s., v tomto znění:

„FTV Prima, s. r. o. dne 1. ledna 2026 v hlavní zpravodajské relaci CNN Prima NEWS ve zpravodajském příspěvku ‚Legální pěstování konopí‘ uvedla, že od 1. ledna 2026 mohou osoby starší 21 let legálně pěstovat nejvýše tři rostliny konopí, že při čtyřech až pěti rostlinách jde o přestupek a od šesti rostlin o trestný čin, a uvedla také množstevní limity pro přechovávání konopí. Edukativní konopná klinika, z. s., k tomu uvádí, že toto sdělení bylo neúplné, neboť právní úprava rozlišuje neomamné konopí (označováno někdy jako tzv. technické konopí) a rostliny konopí s obsahem nad 1% THC. Trestní ustanovení § 285 odst. 1 trestního zákoníku výslovně nevztahuje tam uvedenou trestnost na rostlinu konopí obsahující nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Informace o počtech rostlin a množství proto nelze bez tohoto zákonného rozlišení prezentovat jako obecný režim pěstování veškerého konopí a nakládání s ním.“

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

Subsidiárně, pokud soud nepovažuje takto formulované zestručnění za přípustné z hlediska totožnosti s žádostí ze dne 4. 1. 2026, byť smysl omluvy a pravdivá osvěta zůstaly zachovány, žalobce žádá, aby soud uložil uveřejnit alespoň oddělitelnou část původně požadované odpovědi v rozsahu, který soud shledá souladným s § 35 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., zejména výslovné doplnění, že zveřejněné limity nelze bez dalšího vztahovat na neomamné, tzv. technické konopí a že původní žádost výslovně spojovala napadené limity s konopím nad 1 % THC, které lze rovněž použít k technickým a jiným účelům, např. zahradnickým dle ZoNL.

X. Důkazní návrhy

Důkaz Co má prokázat

1. Audiovizuální záznam hlavní zpravodajské relace CNN Prima NEWS ze dne 1. 1. 2026, příspěvek „Legální pěstování konopí“.

Přesný obsah, formulace a kontext napadeného skutkového sdělení.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 6 / 7>

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 10 | FTV PRIMA | 2. 10. 2026

2. Žádost Edukativní konopné kliniky, z. s., o uveřejnění odpovědi doručená FTV Prima dne 4. 1. 2026.

Včasnost žádosti, identita žadatele, původní návrh

znění odpovědi a vymezení dotčení dobré pověsti.

3. Žaloba ze dne 19. 1. 2026. Včasnost soudního uplatnění nároku a kontinuita skutkového základu.

4. Doplnění žaloby ze dne 21. 2. 2026. Konkrétní vysvětlení vztahu napadeného sdělení k odborné pověsti a vzdělávací činnosti žalobce.

5. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne

14. 9. 2026, č. j. 3 Cmo 24/2026-26.

Právní kvalifikace nároku jako samostatného práva

na odpověď a věcná příslušnost OS Praha 10.

6. Zákon č. 270/2025 Sb., zejména změny

§ 285 trestního zákoníku a § 5 a § 24

zákona č. 167/1998 Sb., účinné od 1. 1.

2026.

Právní rámec účinný v den vysílání; význam 1%

hranice THC a odlišného režimu pěstování a nakládání s neomamným konopím.

7. Aktuální znění § 2 odst. 1 písm. g), § 24 a

§ 29b zákona č. 167/1998 Sb.

Definice neomamného konopí, právní režim

pěstování a ohlašovací povinnost nad 100 m²

pěstební plochy.

8. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25

Cdo 4322/2019.

Výklad účelu a přiměřenosti odpovědi podle § 35

zákona č. 231/2001 Sb.

XI. K podpůrným důkazům o metodice THC a zjištění limitní hodnoty THC

Žalobce navrhuje, aby soud tyto podklady prováděl pouze tehdy, bude-li žalovaná tvrdit, že opomenutí rozlišení konopí podle obsahu THC je bezvýznamné nebo že právní zařazení na THC „nadlimitního“ konopí je bez dalšího samozřejmé. Pro tento účel lze předložit zejména nové úřední listiny roku 2026 týkající se neexistence jednotných metodických standardních operačních postupů (SOP) u znaleckých ústavů policie, rozporů státních orgánů u homogenizace reprezentativního vzorku, vztahu sledovaného kanabinoidu THC vs. přeměna kyseliny THCA na THC na pracovišti znalce zahrátím vzorku konopí, neexistující validace/verifikace, nebo nejistoty měření a rozsahy akreditace.

Tyto podklady nemají rozšiřovat předmět tohoto řízení na přezkum práce policejních znaleckých pracovišť. Jejich význam je užší: dokazují, že rozlišení konopí podle právně významného obsahu THC na omamné a neomamné dle limitu THC není pouhou slovní nuancí, ale vyžaduje přezkoumatelný skutkový základ. Akademické stanovení omamnosti konopí zákonodárci od roku 2022 na hranici 1 % THC nemá jediný odborný základ, stejně jako dřívější hranice od roku 1999 celkem max. 0,3 % THC. Z jaké části rostliny? Umíte doložit metodiku? Neumíme, nemáme, postupy nejsou závazné, to jsou ve zkratce odpovědi státních orgánů od roku 2010 ve věci trestního práva!!! Viz veřejné kritické stanovisko k porušování čl. 39 LZPS státními orgány v předmětné věci při zjišťování legality konopí ve Stanovisku č. 3/2026 Unie obhájců ČR ze dne 25. září 2026.

XII. Závěr

Po rozhodnutí Vrchního soudu je nynější spor procesně úzký a přehledný. Žalobce podal žádost o odpověď včas, žalobu podal včas a již v původní žádosti označil podstatnou neúplnost sdělení: žalovaná

prezentovala nové regulační limity jako obecná pravidla pro „konopí“, aniž veřejnosti sdělila zákonné rozlišení neomamného (propagandisty označovaného jako technické konopí, totožný botanicky

<PARSED TEXT FOR PAGE: 7 / 7>

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 10 | FTV PRIMA | 2. 10. 2026

Strana 7

nedefinovatelný pojem jako tzv. marihuana, stručně dílo propagandy) s obsahem do 1% THC a konopí dle zákonodárců omamné podléhajícího přísnějšímu režimu, které obsahuje více než 1% THC.

Právě toto opomenutí se přímo dotýká dobré pověsti žalobce jako vzdělávací a výzkumné právnické osoby, jejíž dlouhodobou činností je poskytovat veřejnosti informace o právním a odborném režimu konopí. Žalobce proto žádá, aby soud rozhodl o uveřejnění odpovědi v rozsahu odpovídajícím § 35 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.

Žalobce výslovně netvrdí, že žádný druh pěstování konopí nebyl v českém právu od roku 1999 zakázán, ani že THC nelze laboratorně měřit. Tvrdí právně přesnější skutečnost: zákonný režim nikdy nebyl totožný pro veškeré konopí bez rozlišení a právně významný závěr o překročení THC limitu musí být konkrétně, metodicky a přezkoumatelně doložen.

Média mají pro osvětovou zpravodajskou funkci zákonem dané jediné pravidlo: šíření pravdivých, nikoliv polopravdivých informací. Zvláště pak v tak citlivé věci související s omezením osobní svobody při drobném překročení limitu THC zjištěném policií bez jakéhokoli závazného a ověřitelného předpisu, jak limit THC zjistit.

Můžeme nejen my doložit na důkazech od roku 2010, že THC v konopí vyrobila sama policie přeměnou vzorku konopí k analýze jeho zahřátím přes sto stupňů, kdy z THCA – neomamné kyseliny nepodléhající žádné restrikci – obsažené v surovém konopí v laboratoři znalce vyrobí THC a zapíše tuto veličinu (bez dalšího upřesnění, a navíc po přepočtu na další zadržené pěstované rostliny) do znaleckého protokolu. Rozdíly obsahu THC jsou následně dramaticky a násobně odlišné.

Bohužel totožně jednala a jedná v roce 2026 také veřejnoprávní Česká televize.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák, předseda správní rady
za Edukativní konopnou kliniku, z. s.

Přílohy navržené k tomuto doplnění

1. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 9. 2026, č. j. 3 Cmo 24/2026-26.
2. Žádost o uveřejnění odpovědi ze dne 4. 1. 2026 včetně dokladu o doručení žalované.
3. Žaloba ze dne 19. 1. 2026.
4. Doplnění žaloby ze dne 21. 2. 2026.
5. Záznam nebo přepis reportáže CNN Prima NEWS ze dne 1. 1. 2026 „Legální pěstování konopí“.
6. Zákon č. 270/2025 Sb. - relevantní části účinné od 1. 1. 2026; aktuální znění § 2, § 24 a § 29b zákona č. 167/1998 Sb.
7. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2021, sp. zn. 25 Cdo 4322/2019.
8. Pouze podpůrně: souhrn nových úředních podkladů roku 2026 k metodice určování THC, bude-li jejich provedení pro rozhodnutí potřebné.